



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 13

**Berücksichtigung von Kindern
Steuerermäßigung nach § 35a und § 35c EStG
Bauabzugsteuer**

64

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	BERÜCKSICHTIGUNG VON KINDERN	2
1.	Kinder im Ertragsteuerrecht	2
2.	Kindergeld und Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG (sog. Familienleistungsausgleich)	2
2.1	Kindergeld	2
2.2	Kinderfreibeträge, § 32 Abs. 6 EStG	2
2.3	Günstiger-Prüfung	5
2.4	Zurechnung von Kindern	5
2.4.1	Anspruchsberechtigter Steuerpflichtiger	5
2.4.2	Begriff „Kind“ i. S. d. § 32 EStG	5
2.5	Zurechnung entsprechend dem Alter des Kindes	7
2.5.1	Kind zu Monatsbeginn unter 18 Jahre alt	7
2.5.2	Kind zu Beginn des Monats 18. Lebensjahr vollendet, aber unter 21 bzw. 25 Jahren alt	8
3.	Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, § 24b EStG	11
3.1	Sinn und Zweck	11
3.2	Voraussetzungen	11
3.3	Höhe des Entlastungsbetrags	11
4.	Aufwendungen für Kinderbetreuung, § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG	13
4.1	Voraussetzungen	13
4.2	Höhe der als Sonderausgaben zu berücksichtigenden Aufwendungen	14
4.3	Zum Abzug berechtigter Personenkreis	15
5.	Schulgeld, § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG	16
II.	STEUERERMÄßIGUNG NACH § 35A EStG	17
1.	Allgemeine Voraussetzungen	17
2.	Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse: geringfügige Beschäftigung	18
3.	Andere haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen	18
4.	Handwerkerleistungen	18
III.	STEUERERMÄßIGUNG NACH § 35C EStG	19
IV.	BAUABZUGSTEUER	20
1.	Grundlagen	20
1.1	Zielsetzung der Bauabzugsteuer	20
1.2	Bauleistungen	20
1.3	Ausnahmen vom Steuerabzug	20
2.	Bemessungsgrundlage	21



3.	Verfahren	21
3.1	Freistellungsbescheinigung	21
3.2	Steuereinbehalt nach § 48a EStG	21
3.3	Anrechnung des Steuerabzugs nach § 48c EStG	21
3.4	Ausländischer Bauunternehmer	21
V.	ÜBUNGSFALL	23



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 13 – Überblick – v13908



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden die Voraussetzungen für die steuerliche Berücksichtigung von Kindern durch Gewährung von Kindergeld bzw. die Berücksichtigung von Freibeträgen bei der ESt-Veranlagung dargestellt. Zusätzlich werden auch die Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende thematisiert. Des Weiteren werden die Steuerermäßigungstatbestände des § 35a EStG vorgestellt.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere umfassend und detailliert Stellung nehmen:

- *zu der Berücksichtigung von Kindern bei der Einkommensteuer,*
- *zum Vorliegen der einzelnen Voraussetzungen für den Abzug von Kinderbetreuungskosten,*
- *zum Abzug des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende,*
- *zur Steuerermäßigung nach § 35a und § 35c EStG sowie*
- *zu Fällen der Bauabzugsteuer.*



PRÜFUNGSTIPP

Die Inhalte dieses Lehrbriefs waren Gegenstand folgender Klausuren

- *Berücksichtigung von Kindern (2015)*
- *Steuerermäßigung nach § 35c EStG (2021)*
- *Bauabzugsteuer (2016)*



I. BERÜCKSICHTIGUNG VON KINDERN

1. Kinder im Ertragsteuerrecht

Der Aufwand für den Unterhalt von Kindern kann nur sehr begrenzt von der Summe der Einkünfte (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende) oder vom Gesamtbetrag der Einkünfte (Schulgeld und Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben, Aufwendungen für die auswärtige Unterbringung eines Kindes als außergewöhnliche Belastungen) abgezogen werden. Darüber hinaus ist in § 31 Satz 1 EStG festgelegt, dass beim Steuerpflichtigen ein Einkommensbetrag in Höhe des Existenzminimums eines Kindes einschließlich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung von der Steuer durch die Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG oder durch Kindergeld nach den §§ 62 ff. EStG freizustellen ist (sog. Familienleistungsausgleich).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kinder im Ertragssteuerrecht I – v12408

2. Kindergeld und Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG (sog. Familienleistungsausgleich)

2.1 Kindergeld

Grundsätzlich erhält der Steuerpflichtige eine Kindervergünstigung durch das Kindergeld, das im laufenden Kalenderjahr als Steuervergütung monatlich an ihn ausgezahlt wird, § 31 Satz 3 EStG. Das Kindergeld steht ihm nur für die Monate zu, in denen die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind, § 66 Abs. 2 EStG.

Das Kindergeld beträgt monatlich für jedes Kind 255 € (§ 66 Abs. 1 EStG).

Das Kindergeld wird auf schriftlichen Antrag bzw. aufgrund einer elektronische Antragstellung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich vorgeschriebene Schnittstelle bei der Familienkasse durch Bescheid festgesetzt und ausgezahlt (§ 67, § 70 EStG). Familienkasse ist i. d. R. die Agentur für Arbeit.

2.2 Kinderfreibeträge, § 32 Abs. 6 EStG

Wird die gebotene steuerliche Freistellung durch das Kindergeld nicht in vollem Umfang bewirkt, sind nach § 31 Satz 4 EStG bei der Einkommensteuerveranlagung die Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG vom Einkommen (§ 2 Abs. 5 Satz 1 EStG) abzuziehen. In diesen Fällen wird nach § 31 Satz 4 EStG das Kindergeld der tariflichen Einkommensteuer wieder hinzugerechnet und somit wieder zurückgefordert. Kommt nur der Freibetrag nach § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG (sog. „hälftiger Freibetrag“) zum Abzug, wird nur das „entsprechende“ Kindergeld, d. h. die Hälfte, hinzugerechnet.

Die Freibeträge für Kinder betragen nach § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG je zuzurechnendem Kind:

der Kinderfreibetrag	3.336 €
der Freibetrag für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf	1.464 €

und nach § 32 Abs. 6 Satz 2 EStG bei zusammenveranlagten Ehegatten/Lebenspartnern je zuzurechnendem Kind (Verdoppelung der Beträge nach § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG):

der Kinderfreibetrag	6.672 €
der Freibetrag für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf	2.928 €

Die Freibeträge werden wie das Kindergeld monatlich gewährt, d. h. für jeden Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen hierfür fehlen, ermäßigen sie sich um ein Zwölftel (§ 32 Abs. 6 Satz 5 EStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kinder im Ertragssteuerrecht II – v14121



HINWEIS

Ist das Kind in einem Kalendermonat eines VZ nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig i. S. d. § 1 Abs. 1 und 2 EStG, kommt ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG (vorbehaltlich § 31 EStG) nur insoweit zum Abzug, als er nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaates des Kindes notwendig und angemessen ist (§ 32 Abs. 6 Satz 4 EStG).

Die zu § 33a EStG ergangene Ländergruppeneinteilung (vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2023, BStBl 2023 I S. 2236, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 33a/4 (kurz: BMF 1 § 33a/4)) gilt hier entsprechend.

► Beispiel:

Die Eltern von Lisa (10 Jahre alt), Rolf und Romina Zwei, sind seit Dezember 2025 geschieden. Lisa lebt bereits seit der Trennung ihrer Eltern im Oktober 2023 bei ihrer Mutter. Rolf kommt seiner Unterhaltsverpflichtung vollständig nach.

► Lösung:

Ab dem VZ 2024 werden Rolf und Romina Zwei einzeln zur ESt veranlagt (§ 25 EStG). Lisa steht zu jedem Elternteil in einem Kindschaftsverhältnis und hatte 2025 das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet. Sie ist daher steuerlich zu berücksichtigen (§ 32 Abs. 3 EStG).

Bei der ESt-Veranlagung von Rolf und Romina Zwei kommt jeweils, vorbehaltlich § 31 EStG, ein Kinderfreibetrag nach § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG i. H. v. 3.336 € zum Abzug. Zusätzlich ist für den Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf ein Freibetrag von 1.464 € zu berücksichtigen (§ 32 Abs. 6 Satz 1 EStG). Hierfür ist unerheblich, bei welchem Elternteil Lisa lebt. Das Kindergeld wird in voller Höhe an Romina Zwei gezahlt (§ 64 Abs. 2 Satz 1 EStG).



HINWEIS

Bei Elternpaaren, die die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG (Ehegattenwahlrecht) nicht erfüllen, kann der einem Elternteil zustehende Kinderfreibetrag von 3.336 € auf den anderen Elternteil übertragen werden, wenn

- ein Elternteil, der seiner Unterhaltsverpflichtung im Wesentlichen nachgekommen ist, dies beantragt und
- der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung im Wesentlichen nicht nachgekommen ist (§ 32 Abs. 6 Satz 6 EStG).

Ein Elternteil kommt seiner Unterhaltsverpflichtung im Wesentlichen nach, wenn er sie zu mindestens 75 % erfüllt (R 32.13 Abs. 2 Satz 1 EStR). Die Übertragung des Kinderfreibetrags führt in diesen Fällen stets auch zur Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf i. H. v. 1.464 €, § 32 Abs. 6 Satz 6 2. HS EStG).

Ist ein minderjähriges Kind nur bei einem Elternteil gemeldet, kann der dem anderen Elternteil zustehende Anteil am Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf auf Antrag auf den Elternteil übertragen werden, bei dem das Kind gemeldet ist (§ 32 Abs. 6 Satz 8 EStG).



HINWEIS FORTSETZUNG

Wird der Kinderfreibetrag bzw. der Betreuungs-FB übertragen, kann der Steuerpflichtige andere kindbedingte Steuerermäßigungen nicht mehr erhalten, die von der Gewährung eines FB nach § 32 Abs. 6 EStG abhängig sind.

Näheres zur Übertragung von Freibeträgen für Kinder siehe R 32.13 EStR und BMF-Schreiben vom 28.6.2013, BStBl 2013 I S. 845, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 32/3 und BMF-Schreiben vom 17.1.2014, BStBl 2014 I S. 109, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 32/4.

► Beispiel:

Silke, das nichteheliche Kind von Agnes Eins und Herbert Zwanzig, lebt bei ihrer Mutter in Berlin und wurde in 2025 fünf Jahre alt. Der von Herbert Zwanzig – unter Berücksichtigung des hälftigen Kindergeldes – zu leistende Unterhalt für das Kind beträgt monatlich 300 €. Herbert Z. hat für das Kalenderjahr 2025 nur insgesamt 2.400 € Unterhalt geleistet. Silke ist nur bei Agnes Eins gemeldet.

► Lösung:

Silke steht zu Agnes Eins und Herbert Zwanzig in einem Kindschaftsverhältnis (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Das Kind hatte das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet und ist daher zu berücksichtigen (§ 32 Abs. 3 EStG).

Agnes und Herbert erfüllen nicht die Voraussetzungen für die Ehegattenbesteuerung, so dass bei jedem Elternteil grundsätzlich ein Kinderfreibetrag i. H. v. 3.336 € sowie ein Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf von je 1.464 € zu berücksichtigen sind.

Sofern ein Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung jedoch im Wesentlichen nicht nachgekommen ist, kann der andere Elternteil beantragen, dass der Kinderfreibetrag inkl. des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des anderen Elternteils auf ihn übertragen wird (§ 32 Abs. 6 Satz 6 EStG). Der „Betreuungs-Freibetrag“ kann, sofern die Voraussetzungen des § 32 Abs. 6 Satz 6 EStG nicht vorliegen (also Herbert Z. seiner Unterhaltspflicht nachgekommen ist), auf Agnes übertragen werden, da das Kind nur bei ihr gemeldet ist, (Antrag gem. § 32 Abs. 6 Satz 8 EStG). Dies gilt jedoch nicht, wenn der Übertragung mit der Begründung widersprochen wird, dass der andere Elternteil Kinderbetreuungskosten trägt oder das Kind in einem nicht unwesentlichen Umfang regelmäßig betreut (§ 32 Abs. 6 Satz 9 EStG).

Agnes:

Sie ist ihrer Unterhaltsverpflichtung durch Pflege und Erziehung des Kindes nachgekommen (R 32.13 Abs. 2 Satz 2 EStR). Das Kindergeld wird in voller Höhe an sie bezahlt (§ 64 Abs. 1 u. 2 Satz 1 EStG).

Herbert:

zu leistender Unterhalt: 300 € × 12 Monate =	3.600 €
tatsächliche Unterhaltsleistung	2.400 €

Die Unterhaltsverpflichtung wurde somit zu $\frac{2}{3}$ erfüllt (H 32.13 EStH „Beurteilungszeitraum“).

Agnes kann somit beantragen, dass bei ihr der Kinderfreibetrag von 3.336 € (§ 32 Abs. 6 Satz 1 EStG) plus 3.336 € (übertragen von Herbert Z. gem. § 32 Abs. 6 Satz 6 EStG), insgesamt somit 6.672 € berücksichtigt werden. Dies gilt dann ebenso für den Anteil am Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf.

2.3 Günstiger-Prüfung

Die Günstiger-Prüfung ist von Amts wegen bei der Einkommensteuerveranlagung durchzuführen (§ 31 Satz 4 EStG).

Hierbei ist zu beachten, dass durch die Gewährung von Freibeträgen das zu versteuernde Einkommen sinkt und dabei auch der Steuersatz sinkt, so dass bei Absinken des individuellen Steuersatzes für weitere Kinder evtl. das Kindergeld günstiger ist. Daraus folgt, dass bei Berücksichtigung mehrerer Kinder das Ergebnis unterschiedlich ausfallen kann, nämlich dass z. B. für das 1. Kind die Freibeträge gem. § 32 Abs. 6 EStG günstiger sind als das Kindergeld, während es für das 2. und jedes weitere Kind infolge des weiteren Absinkens des fiktiven individuellen Spitzensteuersatzes umgekehrt ist.

Deshalb ist die Günstiger-Prüfung gem. § 31 Satz 4 EStG für jedes Kind des Steuerpflichtigen getrennt durchzuführen.

2.4 Zurechnung von Kindern

Für die Gewährung von Kindergeld bzw. der Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG ist Voraussetzung, dass

- der Steuerpflichtige zum anspruchsberechtigten Personenkreis (§ 62 EStG) gehört und
- das Kind den Kindbegriff i. S. d. § 32 EStG erfüllt.

2.4.1 Anspruchsberechtigter Steuerpflichtiger

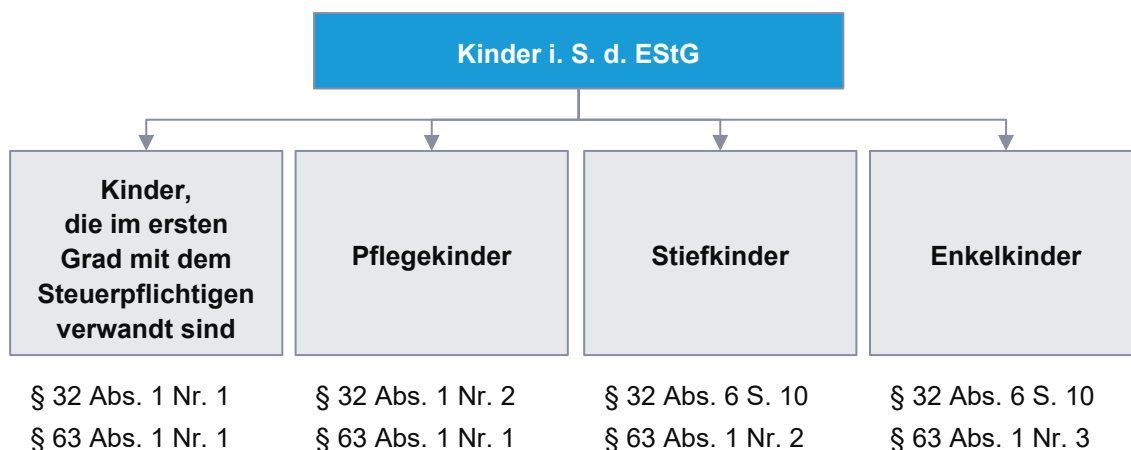
Der anspruchsberechtigte Steuerpflichtige muss unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sein (§ 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) und sich anhand der an ihn vergebenen Identifikationsnummer (§ 139b AO) identifizieren lassen (§ 62 Abs. 1 Satz 2 EStG).

Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer erhält nur unter den Voraussetzungen des § 62 Abs. 2 EStG Kindergeld. D. h., er muss im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis sein.

Des Weiteren muss der anspruchsberechtigte zur Personengruppe „Eltern“ gehören. Hierzu gehören die leiblichen Eltern und die Adoptiveltern. Die Pflegeeltern und die Stief- und Großeltern gehören nur dazu, wenn das Kind in den Haushalt aufgenommen ist.

Leben die Eltern getrennt, so bekommt nur derjenige Elternteil Kindergeld, der das Kind in seinem Haushalt aufgenommen hat (§ 64 Abs. 2 EStG), während die Freibeträge gem. § 32 Abs. 6 EStG grundsätzlich zu je ½ aufzuteilen sind.

2.4.2 Begriff „Kind“ i. S. d. § 32 EStG





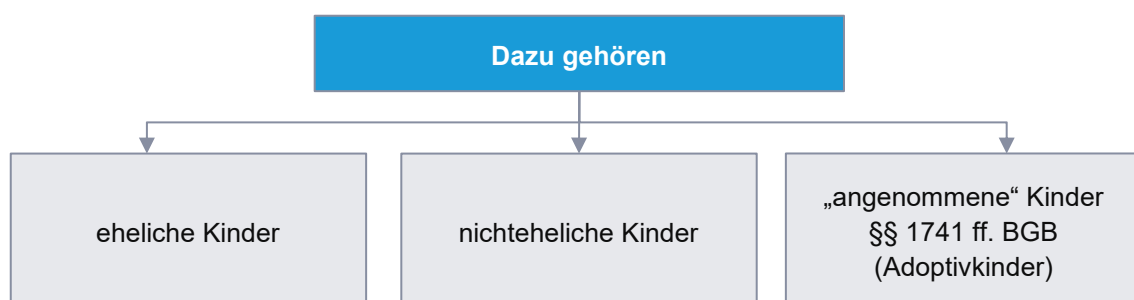
Kinder i. S. d. § 32 Abs. 1 EStG sind die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandten Kinder (leiblichen Kinder, Adoptivkinder) sowie in den Haushalt aufgenommene Pflegekinder. Ebenso gehören auch die in den Haushalt aufgenommenen Stief- und Enkelkinder dazu.

Das Kind muss zudem lebend geboren worden sein (§ 32 Abs. 3 EStG), d. h., es muss mindestens kurzzeitig in einem Kalendermonat gelebt haben.

Für die Berücksichtigung von Kindern ist es **ohne Bedeutung**, ob das Kind

- unverheiratet ist,
- im Haushalt des Steuerpflichtigen lebt (Ausnahme: Pflegekinder) oder
- über eigene Einkünfte verfügt (Ausnahme: 18. Lebensjahr bereits vollendet und keine erstmalige Ausbildung/Studium).

2.4.2.1 Kinder, die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandt sind



► **Beispiel:**

Die Ehegatten Wolfgang und Svenja Eins haben in 02 die 4-jährige Anja, das leibliche Kind von Sonja Zwei, als Kind angenommen. Der Beschluss des Vormundschaftsgerichtes, mit dem die Annahme des Kindes ausgesprochen wurde, wurde den Ehegatten Eins am 20.7.02 zugestellt.

► **Lösung:**

Anja ist als leibliches Kind von Sonja Zwei bei dieser von Januar bis einschließlich Juli 02 berücksichtigungsfähig, da das Kindschaftsverhältnis bestanden hat (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG).

Mit Ablauf des 20.7.02 ist das Kindschaftsverhältnis zwischen Anja und ihrer leiblichen Mutter Sonja erloschen, da an diesem Tag der Beschluss des Vormundschaftsgerichtes den Adoptiveltern zugestellt wurde (§ 1755 BGB). Gleichzeitig wurde das Kindschaftsverhältnis zwischen Anja und Wolfgang und Svenja Eins begründet. Das Kind ist daher für die Kalendermonate Juli bis Dezember 02 bei den Ehegatten Eins zu berücksichtigen.

Für Juli 02 kommt es zu einer Doppelberücksichtigung, weil in diesem Monat ein Kindschaftsverhältnis sowohl zu Sonja Zwei als auch zu den Adoptiveltern bestanden hat.

2.4.2.2 Pflegekinder

Der Begriff des Pflegekindes ist in § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG eigenständig definiert.

Pflegekindschaftsverhältnisse müssen den in § 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG genannten Kindschaftsverhältnissen ähnlich sein.



HINWEIS

Kinder, die mit dem Ziel der Annahme (Adoption) in den Haushalt des Steuerpflichtigen aufgenommen werden, sind regelmäßig Pflegekinder (R 32.2 Abs. 1 Satz 3 EStR).

Zwischen dem Pflegekind und den Pflegeeltern muss eine Beziehung wie zu einem leiblichen Kind bestehen, insbesondere muss die Beziehung auf Dauer angelegt sein (R 32.2 Abs. 1 Satz 1 EStR). Pflegekindschaftsverhältnisse liegen nicht vor, wenn die Aufnahme von vornherein auf eine bestimmte Dauer angelegt ist (R 32.2 Abs. 1 Satz 2 EStR).

Zur Begründung eines Eltern-Kind-Verhältnisses gehört, dass das Kind in den Haushalt der Pflegeperson aufgenommen worden ist.

Das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern darf nicht mehr bestehen (R 32.2 Abs. 2 EStR). Die Eltern dürfen sich somit nicht mehr um das Kind „kümmern“.

Die Annahme eines Pflegekindschaftsverhältnisses setzt zudem voraus, dass das Kind nicht zu Erwerbszwecken, d. h. nicht als Kostkind, aufgenommen wurde (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG).

► **Beispiel:**

*Sandra, das leibliche Kind von Anton und Angela Drei, lebt seit **Juni 02** bei Bernd und Birgit Vier. Die Ehegatten Vier haben Sandra wie ein eigenes Kind in ihren Haushalt aufgenommen und beim zuständigen Familiengericht einen Antrag auf Annahme als Kind (Adoption) nach § 1741 BGB gestellt. Der eigene Unterhaltsbeitrag der Ehegatten Vier beträgt für das Kind im Jahresdurchschnitt monatlich mehr als 400 €. Anton und Angela sind mangels eigenen Einkommens nicht zur Leistung eines Unterhalts für das Kind Sandra verpflichtet.*

► **Lösung:**

Pflegeeltern:

Zwischen den Ehegatten Vier und Sandra besteht ein Pflegekindschaftsverhältnis, da die Aufnahme in deren Haushalt mit dem Ziel der Annahme als Kind erfolgt ist (R 32.2 Abs. 1 Satz 3 EStR). Das Kind wird von den Pflegeeltern auch nicht zu Erwerbszwecken aufgenommen.

*Sandra ist somit **ab Juni 02** bei den Pflegeeltern zu berücksichtigen (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG).*

leibliche Eltern:

***Bis Juni 02** ist Sandra **auch** bei den leiblichen Eltern zu berücksichtigen, da zu Beginn dieses Monats noch kein Kindschaftsverhältnis zu Pflegeeltern bestanden hat.*

***Ab Juli 02** ist Sandra unbeschadet der Höhe der erbrachten Unterhaltsleistungen ausschließlich bei den Pflegeeltern zu berücksichtigen (§ 32 Abs. 2 Satz 2 EStG).*

2.5 Zurechnung entsprechend dem Alter des Kindes

Das vollendete Lebensjahr des Kindes (Vollendung des 18., 21. und 25. Lebensjahres) spielt für den Bezug/Weiterbezug des Kindergelds bzw. für den Erhalt der Freibeträge gem. § 32 Abs. 6 EStG eine wichtige Rolle (§ 32 Abs. 3 bis 5 EStG).

Bei der Berechnung des Lebensalters zählt der Tag der Geburt in vollem Umfang mit, so dass die Vollendung eines Lebensjahres mit Ablauf des Tages eintritt, der nach dem Kalender dem Tag der Geburt vorangeht (vgl. § 187 Abs. 2 Satz 2 und § 188 Abs. 2 BGB).

► **Beispiel:**

Julius Just wird am 1.1.02 geboren. Sein 18. Lebensjahr vollendet er mit Ablauf des 31.12.19.

2.5.1 Kind zu Monatsbeginn unter 18 Jahre alt

Nach § 32 Abs. 3 EStG wird ein Kind ab dem Kalendermonat, in dem es lebend geboren wurde und in jedem folgenden Kalendermonat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, berücksichtigt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kinder im Ertragssteuerrecht III – v10560

2.5.2 Kind zu Beginn des Monats 18. Lebensjahr vollendet, aber unter 21 bzw. 25 Jahren alt

Kind hat das 18. Lebensjahr aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet:

Nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG wird das Kind berücksichtigt, wenn es nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und bei einer Agentur für Arbeit im Inland als arbeitssuchend gemeldet ist. Näheres hierzu siehe H 32.4 EStH „Kinder, die Arbeit suchen“.

Kind hat das 18. Lebensjahr aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet:

Nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG wird das Kind berücksichtigt, wenn es

- für einen Beruf ausgebildet wird oder
- sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten befindet, die zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des gesetzlichen/freiwilligen Wehr- oder Zivildienstes, einer vom Wehr- oder Zivildienst befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder als Dienstleistender im Ausland oder der Ableistung eines Bundesfreiwilligendienstes liegt oder
- eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen kann oder
- einen freiwilligen Dienst i. S. d. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d EStG leistet.

Allerdings wird das Kind in den Fällen des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums nur dann berücksichtigt, wenn es keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG. Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis i. S. d. § 8 und § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch sind unschädlich, § 32 Abs. 4 Satz 3 EStG.

Die Berufsausbildung ist als erstmalige Berufsausbildung anzusehen, wenn ihr keine andere abgeschlossene Berufsausbildung beziehungsweise kein abgeschlossenes berufsqualifizierendes Hochschulstudium vorausgegangen ist, BMF-Schreiben vom 8.2.2016, BStBl 2016 I S. 226, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 32/1 (kurz: BMF 1 § 32/1), Rz. 6. In Berufsausbildung befindet derjenige, der ein Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber ernstlich darauf vorbereitet.

Eine erstmalige Berufsausbildung ist abgeschlossen, wenn sie das Kind zur Aufnahme eines Berufs befähigt. Wird später eine weitere Ausbildung aufgenommen, liegt eine Zweitausbildung vor. Demgegenüber liegt eine Fortsetzung der Erstausbildung dann vor, wenn die weiterführende Ausbildung in einem engen sachlichen Zusammenhang mit der nichtakademischen Ausbildung oder dem Erststudium steht und in engem zeitlichen Zusammenhang durchgeführt wird (BMF 1 § 32/1, Rz. 12b).

Ein Studium stellt dann ein Erststudium i. S. d. § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG dar, wenn es sich um eine Erstausbildung handelt. Es darf ihm kein anderes durch einen berufsqualifizierenden Abschluss beendetes Studium bzw. keine andere abgeschlossene nichtakademische Berufsausbildung vorangegangen sein, BMF 1 § 32/1, Rz. 9. Bei Bachelor- und Masterstudiengängen ist der Abschluss des Bachelorstudiengangs der Abschluss des Erststudiums und der nachfolgende Studiengang dann noch Teil der Erstausbildung, wenn der Masterstudiengang zeitlich und inhaltlich auf den vorangegangenen Bachelorstudiengang abgestimmt ist. Bei konsekutiven Masterstudiengängen an einer inländischen Hochschule ist von einem engen sachlichen Zusammenhang auszugehen (BMF 1 § 32/1, Rz. 19).

Unter dem Begriff „Erwerbstätigkeit“ ist nicht nur eine nichtselbständige Tätigkeit zu verstehen. Ein Kind ist vielmehr erwerbstätig, wenn es einer auf die Erzielung von Einkünften gerichteten Beschäftigung nachgeht, die den Einsatz seiner persönlichen Arbeitskraft erfordert. Hieraus folgt, dass der Begriff „Erwerbstätigkeit“ auch durch eine land- und forstwirtschaftliche, eine gewerbliche und eine selbständige Tätigkeit erfüllt werden kann. Die Verwaltung eigenen Vermögens ist demgegenüber keine Erwerbstätigkeit (BMF 1 § 32/1, Rz. 23 ff.).

Unschädlich ist eine Erwerbstätigkeit dann, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit insgesamt nicht mehr als 20 Stunden beträgt. Hierbei ist von der individuell vertraglich vereinbarten Arbeitszeit auszugehen. Eine vorübergehende (höchstens zwei Monate andauernde) Ausweitung der Beschäftigung auf mehr als 20 Stunden ist unbeachtlich, wenn während des Zeitraumes innerhalb eines Kalenderjahres, in dem einer der Grundtatbestände des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG erfüllt ist, die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr als 20 Stunden beträgt.

► **Beispiel:**

Maike Müller schließt nach dem Abitur eine Lehre ab und studiert ab Oktober 02. Sie hat im Jahr 02 ihr 21. Lebensjahr vollendet. Gemäß vertraglicher Vereinbarung ist sie ab dem 1.4.03 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden als Bürokraft beschäftigt. In den Semesterferien arbeitet sie – auf Grund einer zusätzlichen vertraglichen Vereinbarung – vom 1.8. bis zur Kündigung am 30.9.03 in Vollzeit mit 40 Stunden wöchentlich. Ab dem 1.11.03 ist Maike Müller gemäß vertraglicher Vereinbarung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden als Verkaufsaushilfe tätig.

► **Lösung:**

Für Maike Müller ergeben sich folgende Arbeitszeiten pro voller Woche:

vom 1.4. bis 31.7.03 (17 Wochen): 20 Std./Woche

vom 1.8. bis 30.9.03 (8 Wochen): 40 Std./Woche (= Ausweitung der Beschäftigung)

vom 1.11. bis 31.12.03 (8 Wochen): 15 Std./Woche

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit berechnet sich wie folgt:

<i>(17 Wochen × 20 Std.) + (8 Wochen × 40 Std.) + (8 Wochen × 15 Std.)</i>	<i>= 780 Std.</i>
<i>durch 52 Wochen</i>	<i>= 15 Std.</i>

Folglich beträgt die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von Maike Müller im Jahr 03 15 Stunden.

Somit ist Maike Müller aufgrund des Studiums das gesamte Jahr 03 nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG zu berücksichtigen. Das Studium wird jedoch nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung durchgeführt, so dass Maike Müller nach § 32 Abs. 4 Satz 2 und 3 EStG nur berücksichtigt werden kann, wenn die ausgeübte Erwerbstätigkeit unschädlich ist. Da die Ausweitung der Beschäftigung von Maike Müller lediglich vorübergehend ist und gleichzeitig während des Vorliegens des Grundtatbestandes nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 20 Stunden nicht übersteigt, ist die Erwerbstätigkeit unschädlich.

► **Beispiel:**

Variante zum vorherigen Beispiel: Maike Müller ist während der Semesterferien vom 1.7. bis 30.9.03 vollzeiterwerbstätig.

► **Lösung:**

Die Ausweitung der Erwerbstätigkeit ist nicht nur vorübergehend, da sie mehr als zwei Monate andauert und damit als schädlich einzustufen ist. Dies gilt unabhängig davon, dass auch hier die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 20 Stunden nicht überschreitet. Maike Müller kann demnach für die Monate Juli, August und September 03 nicht als Kind berücksichtigt werden.



Hingegen ist ein Ausbildungsdienstverhältnis unschädlich. Es liegt dann vor, wenn die Ausbildungsmaßnahme Gegenstand des Dienstverhältnisses ist, BMF 1 § 32/1, Rz. 25.

Ebenso unschädlich ist auch eine neben einem Ausbildungsdienstverhältnis ausgeübte geringfügige Beschäftigung i. S. d. § 8 und § 8a SGB IV, BMF 1 § 32/1, Rz. 26. Sie liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 520 € nicht überschreitet (geringfügig entlohnte Beschäftigung).

Eine geringfügige Beschäftigung kann neben einer Erwerbstätigkeit nur ausgeübt werden, wenn dadurch insgesamt die 20-Stunden-Grenze nicht überschritten wird.

► **Beispiel:**

Nach dem Abschluss seines Bachelor-Studienganges (Maschinenbau) absolviert Frederik Friede, 23 Jahre alt, ein Masterstudium in Betriebswirtschaftslehre, um ergänzende kaufmännische Kenntnisse zu erwerben. Er wird von seinem Arbeitgeber unterstützt und muss eine vertragliche Arbeitszeit von 25 Stunden pro Woche absolvieren.

► **Lösung:**

Frederik Friede hat bereits ein Erststudium erfolgreich abgeschlossen. Der nachfolgende Studiengang ist als weiteres Studium anzusehen. Da Frederik Friede mehr als 20 Stunden pro Woche beschäftigt ist, gilt die Erwerbstätigkeit als schädlich i. S. d. § 32 Abs. 4 Satz 3 EStG. Die Voraussetzungen zur Berücksichtigung als Kind liegen nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a i. V. m. Satz 2 und 3 EStG nicht mehr vor.

► **Beispiel:**

Heidi Neun (22 Jahre alt) hat ihre Berufsausbildung im November 02 durch die Ablegung der Facharbeiterprüfung abgeschlossen. Am 1.2.03 hat sie eine Beschäftigung in dem erlernten Beruf angenommen.

► **Lösung:**

Heidi kann bis November 02 steuerlich bei ihren Eltern berücksichtigt werden, denn sie war zu Beginn dieses Monats in Berufsausbildung. Da es sich um die erstmalige Berufsausbildung handelt, findet keine Prüfung der Einkünfte statt (§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 EStG). Die Ausbildung endete mit der Ablegung der Facharbeiterprüfung im November 02.

Die Zeit zwischen dem Ablegen dieser Prüfung und dem Beginn des Arbeitsverhältnisses am 1.2.03 gehört nicht mehr zur Berufsausbildung, so dass ab Dezember 02 keine steuerliche Berücksichtigung mehr erfolgt.

Kind hat das 18. Lebensjahr vollendet und ist behindert:

Nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG wird ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat und wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, noch als Kind berücksichtigt. Voraussetzung ist jedoch, dass die Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist.

Außerstande sein, sich selbst zu unterhalten ist dann der Fall, wenn das Kind mit den ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln seinen gesamten notwendigen Lebensbedarf nicht bestreiten kann. Dieser notwendige Lebensbedarf setzt sich typischerweise aus dem allgemeinen Lebensbedarf (Grundbedarf) und dem individuellen behinderungsbedingten Mehrbedarf zusammen. Als Grundbedarf ist der Grundfreibetrag des § 32a EStG anzusetzen. Kindeseigene finanzielle Mittel sind das verfügbare Nettoeinkommen und die Leistungen Dritter (siehe hierzu auch H 32.9 EStH „Außerstande sein ...“).

3. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, § 24b EStG

3.1 Sinn und Zweck

Ziel des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende (§ 24b EStG) ist es, die höheren Kosten, die einem Alleinerziehenden entstehen, abzugelten, wenn er nur mit Kindern und keinem anderen Erwachsenen einen Haushalt führt.

3.2 Voraussetzungen

Nach § 24b Abs. 1 EStG können alleinstehende Steuerpflichtige einen Entlastungsbetrag von der Summe der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG) abziehen, wenn zu ihrem Haushalt mindestens ein Kind gehört, für das ihnen ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder Kindergeld zusteht.

Die Zugehörigkeit zum Haushalt ist anzunehmen, wenn das Kind in der Wohnung des alleinstehenden Steuerpflichtigen gemeldet ist, § 24b Abs. 1 Satz 2 EStG. Ein Kind gehört zum Haushalt des Steuerpflichtigen, wenn es dauerhaft in dessen Wohnung lebt oder mit seiner Einwilligung vorübergehend, z. B. zu Ausbildungszwecken, auswärtig untergebracht ist.

Ist das Kind bei mehreren Steuerpflichtigen gemeldet, steht der Entlastungsbetrag demjenigen Alleinstehenden zu, der die Voraussetzungen auf Auszahlung des Kindergeldes nach § 64 Abs. 2 Satz 1 EStG erfüllt oder erfüllen würde in Fällen, in denen nur ein Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG besteht.

Voraussetzung für die Berücksichtigung ist die Identifizierung des Kindes durch die an dieses Kind vergebene Identifikationsnummer (§ 139b AO). Ist das Kind nicht nach einem Steuergesetz steuerpflichtig (§ 139a Abs. 2 AO), ist es in anderer geeigneter Weise zu identifizieren.

Alleinstehend sind Steuerpflichtige, die nicht die Voraussetzungen für die Anwendung des Splitting-Verfahrens (§ 26 Abs. 1 EStG) erfüllen oder verwitwet sind und keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bilden, es sei denn, für diese steht ihnen ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder Kindergeld zu.

Eine Haushaltsgemeinschaft liegt vor, wenn der Steuerpflichtige und die andere Person in der gemeinsamen Wohnung – i. S. d. § 8 AO – gemeinsam wirtschaften („Wirtschaften aus einem Topf“). Die Annahme einer Haushaltsgemeinschaft setzt hingegen nicht die Meldung der anderen Person in der Wohnung des Steuerpflichtigen voraus.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende I – v14122



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende II – v10562

3.3 Höhe des Entlastungsbetrags

Gehört zum Haushalt des alleinstehenden Steuerpflichtigen ein Kind i. S. d. § 24b Abs. 1 EStG, beträgt der Entlastungsbetrag im Kalenderjahr 4.260 € (§ 24b Abs. 2 Satz 1 EStG).

Für jedes weitere Kind i. S. d. § 24b Abs. 1 EStG erhöht sich der vorgenannte Betrag um 240 € je weiterem Kind, § 24b Abs. 2 Satz 2 EStG.



Hierbei ist zu beachten, dass für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen des § 24b Abs. 1 EStG nicht vorgelegen haben, sich sowohl der Entlastungsbetrag i. H. v. 4.008 € als auch der Erhöhungsbetrag um ein Zwölftel ermäßigt, § 24b Abs. 4 EStG.



HINWEIS

Zu weiteren Einzelheiten vgl. BMF-Schreiben vom 23.11.2022, BStBl 2022 I S. 1634, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 24b/1.

▶ **Beispiel:**

Anna Elf (12 Jahre alt) lebt bei ihrer Mutter Jana Elf in München. Jana ist seit fünf Jahren geschieden.

▶ **Lösung:**

Jana Elf erhält für ihre Tochter Anna einen Kinderfreibetrag sowie einen Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf bzw. Kindergeld (§ 32 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 6 Satz 1 bzw. § 63 Abs. 1 EStG).

Bei der ESt-Veranlagung für Jana wird der Grundtarif angewendet. Anna gehört zu ihrem Haushalt. Da Jana mit keiner anderen volljährigen Person eine Haushaltsgemeinschaft bildet, gilt sie als alleinstehend und erhält daher den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende gem. § 24b EStG i. H. v. 4.260 €.

▶ **Beispiel:**

Rita Elf ist Mutter der siebenjährigen Nadine, die seit 1.5.01 bei den Pflegeeltern Vier in Hamburg lebt und seither ausschließlich dort gemeldet ist. Der Vater von Nadine lebte im VZ 01 ausschließlich in Brasilien.

Rita Elf ist ihrer Unterhaltsverpflichtung in vollem Umfang nachgekommen. Der eigene Kostenbeitrag der Ehegatten Vier hat in beiden VZ monatlich jeweils mehr als 200 € betragen.

▶ **Lösung:**

Nadine hatte in den VZ 01 das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet und ist deshalb steuerlich zu berücksichtigen (§ 32 Abs. 1 und Abs. 3 EStG).

1. Ehegatten Vier

Zwischen Nadine und den Ehegatten Vier besteht seit 1.5.01 ein Pflegekindschaftsverhältnis i. S. d. § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG.

Die Ehegatten Vier erhalten ab Mai 01 das Kindergeld gem. § 63 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 64 Abs. 2 Satz 1 EStG.

Nach dem Sachverhalt besteht ein familienähnliches Band zwischen den Ehegatten Vier und dem Kind, das sie auf Dauer in ihren Haushalt aufgenommen haben (R 32.2 Abs. 1 EStR).

Die zusammenveranlagten Ehegatten erhalten somit ab Mai 01 – vorbehaltlich § 31 EStG – einen Kinderfreibetrag von mtl. 556 € (6.672 : 12 Monate) sowie einen Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf von mtl. 244 € (2.928 € : 12 Monate; § 32 Abs. 6 Satz 1 und 2 EStG).

Ein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kann den Ehegatten Vier nicht gewährt werden (§ 24b EStG).

2. Rita Elf

2.1. Kinderfreibetrag

Nadine ist als leibliches Kind zu ihrer Mutter Rita Elf im ersten Grad verwandt (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG).

Da das Pflegekindschaftsverhältnis zwischen den Ehegatten Vier und Nadine erst seit Mai 01 besteht, erhält Rita Elf für die Monate Januar bis April 01 Kindergeld sowie ggf. die Freibeträge nach § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG (vorbehaltlich § 31 EStG). Ab Mai 01 wird das Kind ausschließlich bei den Pflegeeltern berücksichtigt (§ 32 Abs. 2 Satz 2 EStG).

2.2. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Rita Elf wird einzeln zur ESt veranlagt und erhält den Grundtarif (§ 32a Abs. 1 EStG).

Sie erhält im VZ 01 einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, da das Kind bis April 01 zu ihrem Haushalt gehört, nicht der Splittingtarif anzuwenden ist und sie mit keiner anderen volljährigen Person eine Haushaltsgemeinschaft bildet. Der Freibetrag ist zeitanteilig für 4 Monate zu gewähren (§ 24b Abs. 4 EStG). Er beträgt damit $\frac{4}{12}$ von 4.260 € = 1.420 €.

3. Vater von Nadine

Eine Zuordnung des Kindes findet nicht statt, da der Vater von Nadine nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig war.

4. Aufwendungen für Kinderbetreuung, § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG

4.1 Voraussetzungen

80 % der Aufwendungen, höchstens 4.800 € je Kind, für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes i. S. d. § 32 Abs. 1 EStG, welches das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, können Steuerpflichtige als Sonderausgaben berücksichtigen, § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG. Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist, § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 EStG. Folglich können Aufwendungen, die bar (Barzahlungen einschließlich Baranzahlungen oder Barteilzahlungen sowie Barschecks) bezahlt werden, in keinem Fall berücksichtigt werden.

Nach dem BMF-Schreiben vom 14.3.2012, BStBl 2012 I S. 307, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10/1 (kurz: BMF 1 § 10/1) Rz. 21 stehen einer Rechnung gleich:

- bei einem Minijob oder einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis der zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer abgeschlossene schriftliche (Arbeits-) Vertrag,
- bei Au-pair-Verhältnissen ein Au-pair-Vertrag, aus dem ersichtlich ist, dass ein Anteil der Gesamtaufwendungen auf die Kinderbetreuung entfällt,
- bei der Betreuung in einem Kindergarten oder Hort der Bescheid des öffentlichen oder privaten Trägers über die zu zahlenden Gebühren,
- eine Quittung, z. B. über Nebenkosten zur Betreuung, wenn die Quittung genaue Angaben über die Art und die Höhe der Nebenkosten enthält. Ansonsten sind Nebenkosten nur zu berücksichtigen, wenn sie in den Vertrag oder die Rechnung aufgenommen worden sind.

Für die Zuordnung von Betreuungsaufwendungen zu einem Veranlagungszeitraum gilt das Abflussprinzip des § 11 Abs. 2 EStG.

Betreuung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG ist die behütende oder beaufsichtigende Betreuung, d. h., die persönliche Fürsorge für das Kind muss der Dienstleistung erkennbar zugrunde liegen, BMF 1 § 10/1, Rz. 3.



Berücksichtigt werden können danach z. B. Aufwendungen für

- die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorten, Kinderheimen und Kinderkrippen sowie bei Tagesmüttern, Wochenmüttern und in Ganztagespflegestellen,
- die Beschäftigung von Kinderpflegern und Kinderpflegerinnen oder -schwestern, Erziehern und Erzieherinnen,
- die Beschäftigung von Hilfen im Haushalt, soweit sie ein Kind betreuen,
- die Beaufsichtigung des Kindes bei Erledigung seiner häuslichen Schulaufgaben.

Aufwendungen für Kinderbetreuung durch Angehörige des Steuerpflichtigen können nur berücksichtigt werden, wenn den Leistungen klare und eindeutige Vereinbarungen zugrunde liegen, die zivilrechtlich wirksam zustande gekommen sind, inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen, tatsächlich so auch durchgeführt werden und die Leistungen nicht üblicherweise auf familienrechtlicher Grundlage unentgeltlich erbracht werden, BMF 1 § 10/1, Rz. 4. So können z. B. Aufwendungen für eine Mutter, die zusammen mit dem gemeinsamen Kind im Haushalt des Steuerpflichtigen lebt, nicht berücksichtigt werden.

Keine Aufwendungen für die Kinderbetreuung i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG sind Aufwendungen für Unterricht (z. B. Schulgeld, Nachhilfe oder Fremdsprachenunterricht), die Vermittlung besonderer Fähigkeiten (z. B. Musikunterricht, Computerkurse) sowie für sportliche und andere Freizeitbetätigungen (z. B. Mitgliedschaft in Sportvereinen oder anderen Vereinen, Tennis- oder Reitunterricht), § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EStG. Auch Aufwendungen für die Verpflegung des Kindes sind nicht zu berücksichtigen, BMF 1 § 10/1, Rz. 8.

Werden für eine Nachmittagsbetreuung in der Schule Elternbeiträge erhoben und umfassen diese nicht nur eine Hausaufgabenbetreuung, sind Entgeltanteile, die z. B. auf Nachhilfe oder bestimmte Kurse (z. B. Computerkurs) oder auf eine etwaige Verpflegung entfallen, nicht zu berücksichtigen. Ein Abzug von Kinderbetreuungskosten ist nur möglich, wenn eine entsprechende Aufschlüsselung der Beiträge vorliegt, BMF 1 § 10/1, Rz. 9.

4.2 Höhe der als Sonderausgaben zu berücksichtigenden Aufwendungen

Kinderbetreuungskosten sind in Höhe von 80 % der Aufwendungen, höchstens 4.800 € je Kind und Kalenderjahr abziehbar.

Der Höchstbetrag beläuft sich auch bei einem Elternpaar, das entweder gar nicht oder nur zeitweise zusammengelebt hat, auf 4.800 € je Kind für das gesamte Kalenderjahr. Eine Aufteilung auf die Zeiträume des gemeinsamen Haushalts bzw. der getrennten Haushalte ist nicht vorzunehmen. Haben beide Elternteile entsprechende Aufwendungen getragen, sind diese bei jedem Elternteil grundsätzlich nur bis zu einem Höchstbetrag von 2.400 € zu berücksichtigen.

Der Höchstbetrag ist ein Jahresbetrag. Eine zeitanteilige Aufteilung findet auch dann nicht statt, wenn für das Kind nicht im gesamten Kalenderjahr Betreuungskosten angefallen sind, BMF 1 § 10/1, Rz. 18.

► **Beispiel:**

Knut Knüller geht von Januar bis Juni 02 in den Kindergarten. Die Sommermonate Juli bis zu seiner Einschulung Ende September 02 verlebt er bei seinen Großeltern Otto und Erna Knüller. Ab der Einschulung geht er nachmittags in den Kinderhort. Den Eltern Bernd und Berta Knüller sind in 02 Kinderbetreuungskosten i. H. v. insgesamt 3.600 € entstanden.

► **Lösung:**

Bernd und Berta Knüller können von den Kinderbetreuungskosten 80 %, also 2.880 € als Sonderausgaben geltend machen. Es findet keine zeitanteilige Kürzung statt.

Erfüllen Kinderbetreuungskosten grundsätzlich die Voraussetzungen für einen Abzug als Sonderausgaben, kommt für diese Aufwendungen eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG nicht in

Betracht (§ 35a Abs. 5 Satz 1 2. Halbsatz EStG). Auf den tatsächlichen Abzug als Sonderausgaben kommt es dabei nicht an.

Dies gilt sowohl für das nicht abziehbaren 20 % der Aufwendungen, als auch für die Aufwendungen, die den Höchstbetrag von 4.800 € je Kind übersteigen, BMF 1 § 10/1, Rz. 30.



HINWEIS

Ist das zu betreuende Kind nicht nach § 1 Abs. 1 oder 2 EStG unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, sind die Aufwendungen bzw. der Höchstbetrag zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Kindes notwendig und angemessen ist, § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3 EStG. Die für die einzelnen Staaten in Betracht kommenden Kürzungen ergeben sich aus der Ländergruppeneinteilung, siehe BMF 1 § 33a/4.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sonderausgaben – v14798

4.3 Zum Abzug berechtigter Personenkreis

Zum Abzug von Kinderbetreuungskosten ist grundsätzlich nur der Elternteil berechtigt, der die Aufwendungen getragen hat und zu dessen Haushalt das Kind gehört. Trifft dies auf beide Elternteile zu, kann jeder seine tatsächlichen Aufwendungen grundsätzlich nur bis zur Höhe des hälftigen Abzugshöchstbetrages geltend machen.

Aufwendungen zur Betreuung von Stiefkindern und Enkelkindern können nicht berücksichtigt werden, da es sich insoweit nicht um Kinder i. S. d. § 32 Abs. 1 EStG handelt, BMF 1 § 10/1, Rz. 14 u. 15.

Für den Abzug von Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben kommt es bei verheirateten Eltern, die nach § 26b EStG zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, nicht darauf an, welcher Elternteil die Aufwendungen geleistet hat oder ob sie von beiden getragen wurden.

Nach § 26a Abs. 2 Satz 1 EStG sind bei der Einzelveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern die Sonderausgaben demjenigen Ehegatten/Lebenspartner zuzurechnen, der die Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat. Trifft dies auf beide Ehegatten/Lebenspartner zu, kann jeder seine tatsächlichen Aufwendungen grundsätzlich bis zur Höhe des hälftigen Abzugshöchstbetrages geltend machen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Ehegatten/Lebenspartner einvernehmlich gegenüber dem Finanzamt eine anderweitige Aufteilung des Abzugshöchstbetrages wählen. Abweichend davon können die Kinderbetreuungskosten auf übereinstimmenden Antrag der Ehegatten/Lebenspartner von diesen jeweils zur Hälfte abgezogen werden (§ 26a Abs. 2 Satz 2 EStG). Der Abzug ist dabei bei jedem Ehegatten/Lebenspartner auf den hälftigen Abzugshöchstbetrag beschränkt. In begründeten Einzelfällen reicht der Antrag desjenigen Ehegatten/Lebenspartners, der die Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat, aus (§ 26a Abs. 2 Satz 3 EStG). Die Wahl des Abzugs wird durch Angabe in der Steuererklärung getroffen (§ 26a Abs. 2 Satz 4 i. V. m. § 26 Abs. 2 Satz 3 EStG).

Bei nicht verheirateten, dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern ist derjenige Elternteil zum Abzug von Kinderbetreuungskosten berechtigt, der die Aufwendungen getragen hat und zu dessen Haushalt das Kind gehört. Trifft dies auf beide Elternteile zu, kann jeder seine tatsächlichen Aufwendungen grundsätzlich nur bis zur Höhe des hälftigen Abzugshöchstbetrages geltend machen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Eltern einvernehmlich eine abweichende Aufteilung des Abzugshöchstbetrages wählen und dies gegenüber dem Finanzamt anzeigen.



Wenn von den zusammenlebenden, nicht miteinander verheirateten Eltern nur ein Elternteil den Kinderbetreuungsvertrag (z. B. mit der Kindertagesstätte) abschließt und das Entgelt von seinem Konto zahlt, kann dieses weder vollständig noch anteilig dem anderen Elternteil als von ihm getragener Aufwand zugerechnet werden, BMF 1 § 10/1, Rz. 29.

► **Beispiel:**

Erna Ernst und Max Maier sind beide berufstätig. Für ihren gemeinsamen 11-jährigen Sohn Sven Ernst fallen im Jahr 02 Kinderbetreuungskosten i. H. v. 5.000 € und Aufwendungen für Nachhilfeunterricht i. H. v. 500 € an. Erna Ernst trägt 40 % der Kosten und Max Maier 60 %. Sohn Sven Ernst lebt im Wechsel eine Woche bei seiner Mutter und eine Woche bei seinem Vater. Die Eltern konnten sich nicht einvernehmlich auf eine abweichende Aufteilung des Abzugshöchstbetrags bzgl. der Kinderbetreuungskosten einigen.

► **Lösung:**

Die Aufwendungen für den Nachhilfeunterricht stellen keine Kinderbetreuungskosten i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG dar und können daher nicht berücksichtigt werden, § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EStG.

Der Höchstbetrag beträgt 4.800 € pro Kind und Jahr, § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG. Sohn Sven Ernst gehört sowohl zum Haushalt des Vaters Max Maier als auch der Mutter Erna Ernst. Somit kann jeder Elternteil seine tatsächlichen Aufwendungen bis zur Höhe des hälftigen Abzugsbetrages (= 2.400 €) geltend machen, da sie sich nicht auf eine abweichende Aufteilung des Abzugshöchstbetrages einigen konnten. Folglich können bei Erna Ernst im VZ 02 Kinderbetreuungskosten i. H. v. 1.600 € ((40 % v. 5.000 €) × 80 %) und bei Max Maier i. H. v. 2.400 € ((60 % v. 5.000 €) × 80%; Höchstbetrag von 2.400 € wird jeweils nicht überschritten) als Sonderausgaben berücksichtigt werden.

5. Schulgeld, § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 EStG sind 30 % des Entgelts, höchstens 5.000 €, das der Steuerpflichtige für ein Kind, für das er Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder auf Kindergeld hat, für dessen Besuch einer Schule in freier Trägerschaft oder einer überwiegend privat finanzierten Schule entrichtet, als Sonderausgaben berücksichtigungsfähig.

Nicht berücksichtigungsfähig sind die Entgelte für Beherbergung, Betreuung und Verpflegung des Kindes. Folglich sind die Besuche von Nachhilfeeinrichtungen, Musikschulen, Sportvereinen, Ferienkursen (z. B. Feriensprachkursen) und Ähnlichem nicht als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG abzugsfähig.

Voraussetzung ist, dass die Schule in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet. Zudem muss die Schule zu einem von dem zuständigen inländischen Ministerium eines Landes, von der Kultusministerkonferenz der Länder oder von einer inländischen Zeugnisanerkennungsstelle anerkannten oder einem inländischen Abschluss an einer öffentlichen Schule als gleichwertig anerkannten allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führen. Der Besuch einer anderen Einrichtung, die auf einen Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss ordnungsgemäß vorbereitet, steht einem Schulbesuch gleich. Ebenso steht der Besuch einer Deutschen Schule im Ausland dem Besuch einer solchen Schule gleich, unabhängig von ihrer Belegenheit, § 10 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2–4 EStG.

Hochschulen, einschließlich der Fachhochschulen und die ihnen im EU/EWR-Ausland gleichstehenden Einrichtungen, sind keine Schulen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG, so dass Entgelte für den Besuch dieser Einrichtungen nicht berücksichtigt werden, BMF-Schreiben vom 9.3.2009, BStBl 2009 I, S. 487; in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10/12 (kurz: BMF 1 § 10/12), Tz. 4. Ein Abzug von Studiengebühren ist somit ausgeschlossen.

Der Höchstbetrag i. H. v. 5.000 € wird für jedes Kind, bei dem die Voraussetzungen vorliegen, je Elternpaar nur einmal gewährt, § 10 Abs. 1 Nr. 9 Satz 5 EStG. Die Schulgeldzahlungen sind dabei grundsätzlich bei dem Elternteil zu berücksichtigen, der sie getragen hat. Haben beide Elternteile entsprechende Aufwendungen getragen, sind sie bei jedem Elternteil nur bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 € zu berücksichtigen, es sei denn, die Eltern beantragen einvernehmlich eine andere Aufteilung. Eine abweichende Aufteilung kommt z. B. in Betracht, wenn die von einem Elternteil getragenen Aufwendungen den anteiligen Höchstbetrag von 2.500 € überschreiten, während die von dem anderen Elternteil getragenen Aufwendungen den anteiligen Höchstbetrag nicht erreichen.

► **Beispiel:**

Die 16-jährige Tochter Tina von Manuela und Fritz Müller besucht eine vom Land anerkannte freie Schule. Manuela und Fritz Müller überweisen an die Schule monatlich 400 €, von denen laut Schulbescheinigung 50 % für Verpflegung und Betreuung verrechnet werden.

► **Lösung:**

Der Sonderausgabenabzug richtet sich nach § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG. Tina ist das Kind von Manuela und Fritz Müller, die einen Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG haben. Zudem handelt es sich um eine anerkannte freie Schule i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 EStG. Herauszurechnen sind die 50 % für Verpflegung und Betreuung, da diese durch das Kindergeld bzw. die Kinderfreibeträge bereits abgedeckt sind, § 10 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 EStG. Somit können 720 € ($400 € \times 50 \% \times 12 \text{ Monate} \times 30 \%$) als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Der Höchstbetrag von 5.000 € wird nicht überschritten.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sonderausgaben Schulgeld – v10564

II. STEUERERMÄßIGUNG NACH § 35A EStG

1. Allgemeine Voraussetzungen

Die Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen können nur in Anspruch genommen werden, soweit die Aufwendungen nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstellen und soweit sie nicht als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden sind. Für Aufwendungen, die dem Grunde nach unter § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG (Kinderbetreuungskosten) fallen, ist eine Inanspruchnahme ebenfalls ausgeschlossen, § 35a Abs. 5 Satz 1 EStG.

Zudem kann die Steuerermäßigung für die vorgenannten Aufwendungen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Leistung in einem in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen oder – bei Pflege- und Betreuungsleistungen – der gepflegten oder betreuten Person ausgeübt oder erbracht wird, § 35a Abs. 4 Satz 1 EStG.

Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusammen, können sie die Höchstbeträge für die vorgenannten Aufwendungen insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch nehmen.

Weitere Ausführungen und zahlreiche Beispiele zum § 35a EStG enthält das BMF-Schreiben vom 9.11.2016, BStBl 2016 I, S. 1213, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 35a/1 (kurz: BMF 1 § 35a/1).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerermäßigung nach § 35a EStG – v10565



2. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse: geringfügige Beschäftigung

Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei denen es sich um eine geringfügige Beschäftigung i. S. d. § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 %, höchstens um 510 €, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, § 35a Abs. 1 EStG.

3. Andere haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen

Für andere als in § 35a Abs. 1 EStG aufgeführte haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach § 35a Abs. 3 EStG sind, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 %, höchstens 4.000 €, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen. Die Steuerermäßigung kann auch in Anspruch genommen werden für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind, § 35a Abs. 2 EStG. In diesen Fällen ist Voraussetzung, dass das Heim oder der Ort der dauernden Pflege in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegt, § 35a Abs. 4 Satz 2 EStG.

Des Weiteren ist in den Fällen des § 35a Abs. 2 EStG zu beachten, dass nur die Arbeitskosten begünstigt sind (§ 35a Abs. 5 Satz 2 EStG) und dass für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung der Steuerpflichtige eine Rechnung für die Aufwendungen erhalten haben muss und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist, § 35a Abs. 5 Satz 3 EStG.

4. Handwerkerleistungen

Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 % der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um 1.200 €. Dies gilt nicht für öffentlich geförderte Maßnahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden.

Es ist zu beachten, dass nur die Arbeitskosten begünstigt sind (§ 35a Abs. 5 Satz 2 EStG) und dass für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten haben muss und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist, § 35a Abs. 5 Satz 3 EStG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerermäßigung nach § 35a EStG II – v10566



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerermäßigung nach § 35a EStG III – v10567

III. STEUERERMÄßIGUNG NACH § 35C EStG

Auf Antrag ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer für energetische Maßnahmen an einem/r zu eigenen Wohnzwecken (siehe hierzu § 35c Abs. 2 EStG) genutzten eigenen Gebäude/Gebäudeteil/Eigentumswohnung (sog. begünstigtes Objekt) im Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und im nächsten Kalenderjahr um je 7 % der Aufwendungen, höchstens jedoch um je 14.000 € und im übernächsten Kalenderjahr um 6 % der Aufwendungen, höchstens jedoch um 12.000 €, § 35c Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 EStG. Voraussetzung ist u. a., dass das begünstigte Objekt im Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme älter als zehn Jahre ist (§ 35c Abs. 1 Satz 2 EStG) und die Aufwendungen sonst in keiner Weise steuermindernd geltend gemacht werden bzw. keine öffentlich geförderte Maßnahme gegeben ist, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden (§ 35c Abs. 3 EStG). Der Höchstbetrag der Steuerermäßigung beträgt je begünstigtem Objekt 40.000 €. 35c Abs. 1 Satz 3 EStG enthält eine abschließende Aufzählung der energetischen Maßnahmen wie z. B. die Wärmedämmung von Wänden oder die Erneuerung der Heizungsanlage.



HINWEIS

Zu den Aufwendungen für einen Energieberater siehe § 35c Abs. 1 Satz 4 EStG.

Weitere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung sind in § 35c Abs. 1 Satz 6 und 7 sowie Abs. 4 geregelt.

► Beispiel:

Bernd Müßig lässt im Jahr 04 die Holzfenster seines 15 Jahre alten und selbst bewohnten Einfamilienhauses durch moderne Kunststofffenster ersetzen. Der Fensterbauer stellt ihm im Jahr 04 hierfür 20.000 € in Rechnung, die Bernd Müßig umgehend bezahlt. Alle Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung nach § 35c EStG sind erfüllt.

► Lösung:

Da die Voraussetzungen des § 35c EStG vorliegen, kann Bernd Müßig nach § 35c Abs. 1 Satz 1 EStG folgende Steuerermäßigungen nach § 35c EStG geltend machen:

04	1.400 € (7 % x 20.000 €)
05	1.400 € (7 % x 20.000 €)
06	1.200 € (6 % x 20.000 €)



HINWEIS

Detaillierte Ausführungen zur Steuerermäßigung nach § 35c enthält das BMF-Schreiben vom 14.1.2021, BStBl 2021 I S. 103, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 35c/1.



IV. BAUABZUGSTEUER

1. Grundlagen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bauabzugsteuer und Photovoltaikanlage – v10597

1.1 Zielsetzung der Bauabzugsteuer

Zur Eindämmung illegaler Betätigungen im Baugewerbe hat der Gesetzgeber ein Verfahren eingerichtet, mit dem die Steueransprüche gesichert werden sollen. Dieses Verfahren ist in den § 48 bis § 48d EStG geregelt.

Nach § 48 Abs. 1 EStG haben bestimmte Leistungsempfänger (Unternehmer i. S. d. § 2 UStG und juristische Personen des öffentlichen Rechts) für im Inland erbrachte Bauleistungen einen Steuerabzug i. H. v. 15 % der Gegenleistung einzubehalten und an das für die Besteuerung des Einkommens des Leistenden zuständige Finanzamt (Finanzkasse) abzuführen.

Die Verpflichtung besteht auch für Leistungsempfänger, die Kleinunternehmer (§ 19 UStG), pauschal versteuernde Land- und Forstwirte (§ 24 UStG) und Unternehmer sind, die ausschließlich steuerfreie Umsätze tätigen. Hierzu gehören auch die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, von Gebäuden und Gebäudeteilen.

1.2 Bauleistungen

Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen, § 48 Abs. 1 Satz 3 EStG. Hierunter fallen nicht z. B. Materiallieferungen, planerische Leistungen von Architekten, bloße Reinigung von Flächen und die Arbeitnehmerüberlassung.



HINWEIS

Der Begriff der Bauleistung ist ausführlich erläutert im BMF-Schreiben vom 19.7.2022, BStBl 2022 I S. 1229, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 48/1 (kurz: BMF 1 § 48/1), Rz. 4 ff.

1.3 Ausnahmen vom Steuerabzug

Der Steuerabzug muss nicht vorgenommen werden, wenn der Leistende dem Leistungsempfänger eine im Zeitpunkt der Gegenleistung gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b Abs. 1 Satz 1 EStG vorlegt. Auch ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn die Gegenleistung im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich

1. 15.000 €, wenn der Leistungsempfänger ausschließlich steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 12 Satz 1 UStG ausführt, oder
 2. 5.000 € in den übrigen Fällen
- nicht übersteigt.

Für die Ermittlung des Betrags sind die für denselben Leistungsempfänger erbrachten und voraussichtlich zu erbringenden Bauleistungen zusammenzurechnen, § 48 Abs. 2 EStG.

Geht der Leistungsempfänger zunächst davon aus, dass die Freigrenze nicht überschritten wird, und nimmt er bei Erfüllung der Gegenleistung den Steuerabzug nicht vor, so ist der unterlassene Steuerabzug nachzuholen, wenn es im Nachhinein zur Überschreitung der maßgeblichen Freigrenze im laufenden Kalenderjahr kommt, BMF 1 § 48/1 Rz. 51 inkl. Beispielen.

Zudem findet § 48 EStG keine Anwendung bei Leistungsempfängern, die nicht mehr als zwei Wohnungen vermieten. Allerdings gilt dies nur für Bauleistungen für diese Wohnungen, § 48 Abs. 1 Satz 2 EStG.

2. Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage ist die Gegenleistung. Gegenleistung ist das Entgelt für die Bauleistung zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, § 48 Abs. 3 EStG.

3. Verfahren

3.1 Freistellungsbescheinigung

Auf Antrag des Leistenden hat das für ihn zuständige Finanzamt, wenn der zu sichernde Steueranspruch nicht gefährdet erscheint und ein inländischer Empfangsbevollmächtigter bestellt ist, eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu erteilen, die den Leistungsempfänger von der Pflicht zum Steuerabzug befreit, sog. Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG.

Nach § 48b Abs. 3 EStG sind in der Bescheinigung anzugeben:

Name, Anschrift und Steuernummer des Leistenden, Geltungsdauer der Bescheinigung, Umfang der Freistellung sowie der Leistungsempfänger, wenn sie nur für bestimmte Bauleistungen gilt, und das ausstellende Finanzamt.

Diese Freistellungsbescheinigung wird vom Finanzamt in eine Datenbank eingestellt, die beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) elektronisch abgefragt werden kann, § 48b Abs. 6 EStG.

3.2 Steuereinbehalt nach § 48a EStG

Der Leistungsempfänger hat bis zum zehnten Tag nach Ablauf des Monats, in dem die Gegenleistung i. S. d. § 48 EStG erbracht wird, eine Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich vorgeschriebene Schnittstelle zu übermitteln, in der er den Steuerabzug für den Anmeldezeitraum selbst zu berechnen hat. Der Abzugsbetrag ist am zehnten Tag nach Ablauf des Anmeldezeitraums fällig und an das für den Leistenden zuständige Finanzamt für Rechnung des Leistenden abzuführen.

3.3 Anrechnung des Steuerabzugs nach § 48c EStG

Soweit der Abzugsbetrag einbehalten und angemeldet worden ist, wird er nach § 48c Abs. 1 EStG auf die vom Leistenden zu entrichtenden Steuern angerechnet. Bei der Anrechnung ist die Reihenfolge des § 48c Abs. 1 EStG zu beachten.

Das Finanzamt kann die Anrechnung ablehnen, soweit der angemeldete Abzugsbetrag nicht abgeführt worden ist und Anlass zu der Annahme besteht, dass ein Missbrauch vorliegt, § 48c Abs. 3 EStG.

3.4 Ausländischer Bauunternehmer

Der Steuerabzug ist vom Leistungsempfänger auch dann vorzunehmen, wenn der Leistende im Ausland ansässig ist, siehe auch BMF 1 § 48/1 Rz. 23.

▶ Beispiel:

X lässt an seinem vermieteten Fünf-Familienhaus das Dach isolieren und neu eindecken. Der beauftragte Zimmermann legt keine Freistellungsbescheinigung vor. Die Kosten der Dachrenovierung betragen insgesamt 25.000 €. Hiervon sind 15.000 € als Abschlagszahlung und der Rest bei Erhalt der Schlussrechnung zu bezahlen.



► **Lösung:**

X ist Leistungsempfänger i. S. d. § 48 Abs. 1 EStG. Er vermietet mehr als zwei Wohnungen. Folglich greift für ihn die Ausnahmeregelung des § 48 Abs. 1 Satz 2 EStG nicht. Da von vornherein feststeht, dass die Freigrenze von 15.000 € des § 48 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG überschritten wird, hat X bereits von der Abschlagszahlung den Steuerabzug i. H. v. 2.250 € (15 % v. 15.000 €) vorzunehmen, § 48 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 EStG. Von der Schlussrechnung sind ebenfalls nochmals 1.500 € Bauabzugsteuer einzubehalten.

V. ÜBUNGSFALL

Bearbeitungszeit ca. 30 Minuten

Doris und Johann Graf sind seit 12.5.07 verheiratet und leben in Hannover.

Zum Haushalt der Ehegatten gehört der indische Waisenjunge **Francis**, den Doris in 06 als Kind angenommen hat. Francis wurde in 07 12 Jahre alt. **Carolín**, 8 Jahre alt, ist das leibliche Kind von Johann Graf und lebt seit der Scheidung ihrer Eltern bei ihrer Mutter in Düsseldorf, wo sie auch ausschließlich gemeldet ist. Seine Unterhaltspflicht hat Johann Graf in 07 nur für die Monate Januar bis August erfüllt. Die Unterhaltszahlungen für die restlichen Monate des Jahres 07 hat er erst im April 08 überwiesen.

Seit 25.1.07 lebt im gemeinsamen Haushalt der Ehegatten Graf auch die Tochter von Doris, die 19-jährige **Annette**, die das örtliche Gymnasium besucht. Annette hatte bis zu diesem Tag bei ihrem Vater gelebt, der an diesem Tag aus beruflichen Gründen seinen Wohnsitz in Würzburg aufgegeben hat und nach Los Angeles/USA umgezogen ist. Annette hat 07 keine Einkünfte erzielt. Für Januar 07 hat Doris Graf Unterhaltszahlungen geleistet.

AUFGABE

Nehmen Sie zu dem Sachverhalt für den VZ 07 unter Angabe der maßgeblichen Bestimmungen umfassend Stellung.

Nehmen Sie auch zur Veranlagungsform und zum Tarif Stellung.

Bei der Berücksichtigung von Kindern sind insoweit Ausführungen zu machen, als die Gewährung von Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 EStG in Betracht kommt. Dabei ist davon auszugehen, dass die Gewährung dieser Freibeträge günstiger als die Gewährung von Kindergeld ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall ESt 13 –v14396

LÖSUNGSHINWEISE ZUM KLAUSURFALL	Punkte	
	Soll	Ist
I. Steuerpflicht		
Doris und Johann Graf sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG, da sie natürliche Personen sind und ihren Wohnsitz (§ 8 AO) im Inland haben. Die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Einkünfte i. S. d. § 2 Abs. 1 EStG (H 1a EStH „Allgemeines“).	1	
II. Veranlagungsform		
Die Ehegatten Graf erfüllen ab der Eheschließung sämtliche Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG und können daher zwischen der Zusammenveranlagung (§ 26b EStG) und der Einzelveranlagung von Ehegatten (§ 26a EStG) wählen, vgl. § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG.	1	
Da sich die Ehegatten zur Veranlagungsform nicht geäußert haben, werden sie zusammenveranlagt (§ 26 Abs. 2 EStG). Hierbei sind die Einkünfte eines jeden Ehegatten zunächst gesondert zu ermitteln und anschließend zusammenzurechnen (§ 26b EStG). Die Ehegatten Graf werden ab Bildung des Gesamtbetrags der Einkünfte als ein Steuerpflichtiger behandelt.	1	
III. Tarif		
Es ist der Splittingtarif anzuwenden, § 32a Abs. 5 EStG.	1	
IV. Berücksichtigung von Kindern		
Die Gewährung von Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 EStG erfolgt nur dann, wenn die gebotene steuerliche Entlastung nicht bereits durch das Kindergeld erreicht wird (§ 31 EStG).	1	
Nach der Aufgabenstellung ist davon auszugehen, dass die Gewährung von Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 EStG zu einer höheren steuerlichen Entlastung als das Kindergeld führt.		
1. Francis: Er wurde von Doris Graf angenommen (adoptiert) und steht daher ausschließlich zu ihr in einem Kindschaftsverhältnis (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Francis hatte in 07 das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet (§ 32 Abs. 3 EStG).	1	
Es wird der Kinderfreibetrag von 6.672 € berücksichtigt, da Doris das Kind alleine angenommen hat. Zusätzlich wird ein Freibetrag von 2.928 € für den Betreuungs-/Erziehungs- und Ausbildungsbedarf berücksichtigt (§ 32 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. Satz 3 Nr. 2 EStG). Somit wird insgesamt in 07 ein Freibetrag von 9.600 € gewährt.	2	

2. Carolin: Sie steht in einem Kindschaftsverhältnis zu Johann Graf (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Carolin hatte in 07 das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet und ist somit für den gesamten VZ steuerlich berücksichtigungsfähig (§ 32 Abs. 3 EStG).	1	
Da bei dem Elternpaar die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG nicht vorliegen, kann der einem Ehegatten zustehende Anteil am Kinder-Freibetrag nur dann auf den anderen Ehegatten übertragen werden, wenn der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung im Wesentlichen nicht nachgekommen ist (§ 32 Abs. 6 Satz 6 EStG).	1	
Der Vater Johann Graf ist seiner Unterhaltsverpflichtung insgesamt nachgekommen, da er die für 07 fälligen Unterhaltszahlungen zwar nicht zeitgerecht, aber doch bezahlt hat (H 32.13 EStH „Beurteilungszeitraum“).	2	
Bei Johann Graf können daher Freibeträge nach § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG i. H. v. 3.336 € und 1.464 €, zusammen somit 4.800 € berücksichtigt werden (§ 32 Abs. 6 Satz 1 EStG).	1	
Auf Antrag der Mutter wird der Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf von 1.464 € auf sie übertragen, so dass bei ihr insgesamt ein Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf von 2.928 € berücksichtigt wird. Die Übertragung ist möglich, da Carolin minderjährig und ausschließlich bei ihr gemeldet ist (§ 32 Abs. 6 Satz 8 EStG).	2	
3. Annette: Sie ist zu Doris, ihrer Mutter, im ersten Grad verwandt (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Sie hatte im VZ 07 das 18. Lebensjahr bereits vollendet. Sie ist jedoch steuerlich zu berücksichtigen, da sie sich im VZ 07 in Berufsausbildung befunden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG).	1	
Eine Prüfung, ob Annette einer Erwerbstätigkeit nachgeht, erfolgt nicht, da es sich bei der Schulausbildung um die Erstausbildung handelt (§ 32 Abs. 4 Satz 2 EStG).	1	
Es ist ein Kinderfreibetrag von 278 € und ein Freibetrag für den Betreuungs-, Unterhalts- und Ausbildungsbedarf von 122 € für Januar 07 zu berücksichtigen, da sie ihrer Unterhaltsverpflichtung nachgekommen ist (§ 32 Abs. 6 Satz 1 und 6 1. HS EStG).	1	
Eine Erhöhung auf 556 € sowie 244 € erfolgt erst ab Februar 07, da der andere Elternteil seit 26.1.07 nicht mehr unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist (§ 32 Abs. 6 Satz 3 Nr. 1 EStG). Insgesamt werden damit in 07 berücksichtigt: 1 Monat x (278 € + 122 €) = 400 € und 11 Monate x (556 € + 244 €) = 8.800 €. Gesamtbetrag somit 9.200 €	2	
 HINWEIS <i>Das Kindergeld für Annette wird ab Februar 07 an die Mutter bezahlt, da sie in deren Haushalt lebt (§ 64 Abs. 1 u. 2 Satz 1 EStG).</i>		
GESAMTPUNKTZAHL	20	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!